

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 225/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

โจทก์

นางเนี่ยว แซ่ชี

จำเลย

นางเนี่ยว แซ่ชี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ส่วนข้อกฎหมายที่ฎีกามาก็ไม่ได้ยกขึ้นมามากันแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยโจทก์บรรยายฟ้องเคลือบคลุมและการกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายฟ้องนั้น ยังไม่เกิดความผิดขึ้น ฎีกาของจำเลยไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 48)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 4 เดือน จำเลยรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 41)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ทุกประการและศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้อง เห็นว่าที่จำเลยฎีกาอ้างว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและการกระทำของจำเลยตามฟ้องยังไม่เกิดความผิดขึ้นนั้น แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่สำหรับคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง ของ จำเลย

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ทุกประการและศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้อง เห็นว่าที่จำเลยฎีกาอ้างว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและการกระทำของจำเลยตามฟ้องยังไม่เกิดความผิดขึ้นนั้น แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่สำหรับคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง ของ จำเลย

(อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ